

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0822472-24.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0022312-66.2006.8.14.0301

AUTOR: ENOS RODRIGUES SOUZA

RÉUS: MARIA AGOSTINHA COLARES SOUZA e OUTROS (9), sucessores de OSWALDO CARDOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que a presente Ação Rescisória, proposta por **ENOS RODRIGUES SOUZA** em desfavor de **MARIA AGOSTINHA COLARES SOUZA e OUTROS (sucessores de OSWALDO CARDOSO)**, visa desconstituir a sentença de **id. 45895435**, proferida nos autos da ação originária de Indenização por Danos Morais, Pessoais e Materiais (processo n. **0022312-66.2006.8.14.0301**), que tramitou perante o Juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Ocorre que, ao analisar o referido provimento judicial rescindendo, constato que a mencionada sentença foi por mim prolatada quando do exercício de minhas funções jurisdicionais no 1º Grau de jurisdição.

Sobre o tema, o **Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA)**, em seu **Art. 113**, é categórico ao estabelecer a vedação de distribuição nestes casos, visando preservar a imparcialidade e a higidez do julgamento:

Art. 113. Sempre que possível, não se fará a distribuição de ações rescisórias, revisões criminais e de embargos infringentes e de nulidade em matéria criminal a Desembargador que tiver participado do julgamento anterior ou que tenha proferido decisão em qualquer fase do processo, excetuando-se os despachos de mero expediente ou impulso oficial.

Conquanto a Súmula 252 do STF afaste o impedimento estrito de voto, a norma regimental interna deste Egrégio Tribunal impõe um comando de prudência na distribuição ("não se fará a distribuição"), fundamentado no princípio do juiz natural e na necessidade de que a revisão de um ato judicial seja realizada por magistrado distinto daquele que formou o convencimento originário.

Diante do exposto, em observância ao **Art. 113 do RITJPA**, declaro minha incompatibilidade para atuar como Relatora no presente feito.

Determino a imediata remessa dos autos à Secretaria para que se proceda à **REDISTRIBUIÇÃO** do feito, mediante sorteio, a outro membro integrante desta **Seção de Direito Privado**, com as cautelas de estilo.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora